

압수 및 몰수 선박 처리

[공소청 예규 제156호, 공판1과][시행 2026. 10. 2. 일부개정]

개정 공소청예규 제156호, 2026. 10. 2.

제1조(총칙)

어업자원보호법위반 및 수산업법위반 등 범칙 선박으로 압수 또는 몰수 확정된 선박은 다음 절차와 방법에 따라 처리한다.

제2조(선박의 관리)

공소청에서 보관·관리해야 하는 압수선박은 수산업협동조합 등 공공기관 또는 엄격한 보증을 갖춘 수산업자에게 위탁하여 다음 각 호에 따라 관리하게 할 수 있다.

1. 위탁 관리에 필요한 관리비용은 수탁관리자의 부담으로 하는 것을 원칙으로 한다.
2. 검사가 환부결정을 하였을 때에는 수탁관리자가 보관 중 지급한 선박수리비를 환부받은 자로부터 변상받도록 하고, 몰수선박의 경우에는 해당 수리비를 공매조건에 명시하여 공매대금으로 변상받도록 한다.
3. 선박 수리비는 지방해양수산청 선박검사관이 엄격한 감정에 의하여 인정한 금액에 대하여 검사가 사전 승인한 금액으로 한정한다.

제3조(선박의 공매처분)

몰수 확정된 선박은 「형사소송법」 제483조에 의하여 검사가 다음 각 호에 의하여 조속히 공매처분한다. 다만, 외국인 소유의 선박에 대하여는 법무부장관 및 검찰총장에게 사후보고를 해야 하고, 50톤 이상의 선박에 대하여는 검찰총장에게 사후 보고하여야 한다.

1. 공매 응찰 자격자는 각 수산단체에 등록된 실수요자에 한한다. 다만 선

박검사직원의 감정결과, 선박으로 사용가치가 없는 경우에는 그러하지 아니한다.

2. 몰수하여야 할 압수선박이 선체 노후화 우려 및 기타 사정으로 보관하기 곤란한 때에는 몰수 확정전이라도 「형사소송법」 제132조에 의거 공매 처분하여 그 대금을 보관하여야 한다. 다만 외국인 선박 중 몰수에 다름이 있거나 외교분쟁발생 가능성이 있는 경우는 환가대상에서 제외한다.
3. 공매대금은 전액을 일시에 납부하도록 하고 공소청 세입으로 하며 선박 공매에 소요된 경비는 낙찰자의 부담으로 한다.

제4조(압수 및 몰수선박 현황 보고)

외국인 소유의 선박에 대하여는 수리·처분 및 결과를 수시로 법무부장관 및 검찰총장에게 보고한다.

제5조(재검토기한)

「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 예규에 대하여 2027년 1월 1일 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 6월 30일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

부칙 <제1000호, 2026. 10. 2.>

제1조(시행일) 이 예규는 2026년 10월 2일부터 시행한다.